

מסורת הש"ס

(א) לקמן כפ. פ. ג. חולין ב. [מוס' שס פ"ב ע"ש היטב],



תורה אור השלם

- טוב אשר לא תדר משתדור ואל תשלם: קהלת ה ד



גליון הש"ס

בחר"ן ד"ח כשהיה נזיר וכו' אי לאו דאמר בנדרי רשעים. כ"כ מוס' ריש מיר ד"ה האומר הריני:



מוסף רש"י

בנדרותם נדר בנזיר ובקרבן. וז"ל להזיר עלמו מין ולבטל קרבן. אצל משום שבעה לא מתייב. שאין דרך כשרים לשתנע. ואי משום שבעת זריזות. כיון דלומר הימנו לא שייכא שבעת זריזות (ראמ"ה בשמח). **טוב אשר לא תדרור**. לעיל מניה כתיב את אשר תדור שלם. ואפילו הכי טוב אשר לא תדור שמה תדור ולא תשלם. הכי מפרש לה ר' מאיר (חולין ב. ב.). ר' יהודה אומר טוב מזה ומזה נזדר ומשלים. דהכי משמע טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם. אצל משתדור ומשלם לא, שהוא טוב מכולם (שם).



פירוש הרא"ש

מתני' בנדרי רשעים. ימות קא מפרש שאם אומר כנדרי רשעי' נדר בנזיר בקרבן ובשבעה. ובגמ' מפרש הכי משמע טובה ורשעים יגזילו לידור בכל הני: בנדרי כשרים לא אמר כלום. אפי' כנדרי כשרים כבר זה קוים על לא אומר כלום דמה שחלוס בנכסיהם טבל את הקוים דקרבין לא נדרי כלל: בנדרתם. של כשרים: נדר בנזיר ובקרבן. הכשרים דרך נתיב דלא אתי לזרי תקלת כל תאמר נדבה היינו שאמר הרי זו אצל נדר דלומר הרי עלי אתי לזרי תקלת כל תאמר אצל שבעה לא דלענין שבעה לא שיק למימר נדבה הלך כשרים אין נשבעין כלל אף על גב דלמתיין לעיל שנשבעין לקיים את המזוה הוא אלא לזוזה בעלמא: גמ' ודלמא בנדרי רשעים לא נדרנא. ס"ד דלא אמר אלא כנדרי רשעים גרידא: בנדרי רשעים הריני עלי דחיבנא. הריני (בנזירות) הוי יד למירות שפתת ולא שלים דבזיו משבעין ליה

מתני' **כנדרי רשעים**. כגון שהיה כבר מונח לפניו ואמר כנדרי רשעים משמע דלוחו כבר יהא עליו כנדרי רשעים וכיון דלאמר הכי נדר בנזיר ובקרבן ובשבעה ואם אכלו ממזייב מירות וקרבן ושבעה דחייב נמי קרבן שבעה דדרכן של רשעים הוא שנודרים בנזירות ובקרבן ונשבעין והאי כי אמר כנדרי רשעים הוי כמאל דלאמר הריני נזיר אם אוכל הימנו והרי עלי קרבן ושבעה שאני אוכל: **אצל אמר כנדרי כשרים לא אמר כלום**. שאין דרכן של כשרים שנודרים כדמפרש וכל שכן דאין נשבעין והאכי לא אמר כלום ולא מיתסר בהאי ככר: **אצל אמר כנדבוסם**. של כשרים ואכלו חייב בנזיר ובקרבן אצל לא בשבעה דכשרים עבידי דמתנדבין בנזירות ובקרבן צדך נדבה אצל בשבעה אין נשבעין כלל משום הכי אינו חייב משום שבעה: **גמ' ודלמא הכי קאמר כנדרי רשעים לא נדרנא**. כיון דלזיו לא מפרש מידי דלא אמר הרי הוא עלי כנדרי רשעים אלא צתסם קאמר דלמא ה"ק כנדרי רשעים לא נדרנא ולא כלום הוא: **אמר (א) רבא** **באומר**. כגון שהיה כבר לפניו ואמר כנדרי רשעים הריני עלי והימנו דנזר ה"ק הריני בנזירות דמאל דנזר ה"ק הריני נזיר והא דלאמר עלי משמע דלאמר הרי עלי קרבן והימנו

משמע דלאמר שבעה שלא אוכל הימנו דהואיל דלאמר בתחלה כנדרי רשעים משתמע ודאי דהכי צעי למימר דדרכן של רשעים הוא דאגב ריתמייחו נודרין בנזיר ובקרבן ובשבעה: **ודלמא**. הא דלאמר הריני בתענית משמע ולא בנזירות: **ודלמא**. הא דלאמר הימנו לא משמע שלא אוכל הימנו אלא שבעה שאוכל ממנו וכי אכיל מנייה לא מחייב משום שבעה: **אי הכי**. כיון דלאמר בפירוש שלא אוכל מאי למימרא ודאי לא מיבעיא למיתנא דחייב משום שבעה כי אכיל מנייה: **הא לא מפיך שבעה**. דלא אמר בפירוש שבעה שלא אוכל אפי"ה אמריין ודאי שבעה קאמר: **דשני ליה צין נדר לנדבה**. דקמני כנדרי כשרים לא אמר כלום וכי אמר כנדבתם של כשרין הוי נדר ומשמע דנדר אסור אצל נדבה מותרת: **דסניא טוב אשר לא תדור טוב מזה ומזה**. דהכי דריש ר' מאיר לקרא את אשר תדור שלם טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם (טוב אשר לא תדור ומשתדור ולא תשלם) וטוב שאינו נזדר כל עיקר מזה שנודר ואינו משלם ואפי' מזה שנודר ומשלם: **ר' יהודה אומר טוב מזה ומזה נודר ומשלים**. דמשמע ליה לר' יהודה דהאי טוב קאי אקרא דלקמיה הכי דריש ליה את אשר תדור שלם טוב אותו שנודר ומשלם טוב מאשר לא תדור ומשתדור ולא תשלם והיינו דלא כר' יהודה ודלא כר' מאיר דלאמר טוב שאינו נודר כל עיקר דסבר צין בנדר צין בנדבה אסור ליה לאנייש למיזר ואילו ר"י דלאמר שנודר ומשלם טוב לא מפלגי צין נדר לנדבה דאפילו בנדר שפיר דמי: כי

דאתא לאשמעינן דאי אמר כנדרי כשרים הריני אפילו בנזיר עובר הריני בלחוד והיה נזיר עובר לפניו הרי זה נזיר: **ודלמא הימנו דאכילנא קאמר**. כלומר וכיון דאכיל דלמא דאכילנא קאמר הוו להו ידים שאין מוכיחות וסבירא ליה לשמואל דלא הויין ידים: **דשני ליה צין נדר לנדבה**. דלאמר דכשרים מתנדבין ואינן נודרין: **טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר**. מנודר ומשלם ומנוזר ואינו משלם דלעיל מהאי קרא כתיב את אשר תדור שלם וכתר הכי כתיב טוב אשר לא תדור כלומר שהוא יותר טוב מנודר ומשלם דכתיב לעיל מנייה וקא יהיב טעמא למילתיה משתדור ולא תשלם כלומר שמה תשכח ולא תשלם ולפיכך טוב אשר לא תדור כלל. משמע לן השתא דלא שני צין נדר לנדבה דאי לא לאשמעינן קרא דטוב מכולן [נודב] ומשלם: **ר' יהודה אומר טוב מזה ומזה נודר ומשלים**. ודריש להו לקראי הכי את אשר תדור שלם וזו היא מזה משובחת אצל טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם. ואי תימא פשיטא ה"ק לא תהא צבור שנשעת נדכן אתה מוסיף זכות ואח"כ אם שכחת או נאנסת לא הפסקת את שדך שאינו כן שאין השכר בשעת הגדר אלא בשעת התשלומים. כך נראית שיעור זאת בעיני:

כל כנויי פרק ראשון נדרים

ר"ן

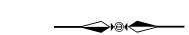
מתני' **כנדרי רשעים** נדר בנזיר **בקרבן ובשבעה**. הך מתני' נמי פירושא לידות היא. ומפרשין בגמ' דה"ק דאם אמר כנדרי רשעים הריני והיה נזיר עובר לפניו הרי הוא נזיר וכן אם אמר כנדרי רשעים עלי חייב קרבן ומסתברא נמי דדוקא כשהיתה בהמה מונחת לפניו וכן נמי אם אמר כנדרי רשעים הימנו שלא אוכל והיה כבר מונח לפניו הרי הוא בשבעה שלא יאכלנו ומיחייב בכל הני כי אמר כנדרי רשעים שהרי הרשעים דרכן לידור בכל אלו. ומפני שאין ראוי לעשות כן קרי להו נדרי רשעים שהרי רשעים הם ללוחו דבר כן נראה צעני: **כנדרי כשרים**. אע"ג דלאמר הריני עלי הימנו והיה נזיר או בהמה או כבר לפניו לא אמר כלום שהרי אין הכשרים נודרים שאין ראשין לעשות כן. וה"ה נמי אם אמר כנדבת רשעים עלי לא אומר כלום לפי שאין רשעים (טובים) [נודבים] שאם הם נודבים אינם רשעים ללוחו דבר והכי אימא בתוספתא **(ריש פ"ה): כנדבוסם נדר בנזיר ובקרבן**. שהרי הכשרים מתנדבים הם בקרבן ובנזירות הלך כי אמר הריני והיה נזיר עובר לפניו הרי הוא נזיר וכי אמר עלי ובהמה מונחת לפניו הוה ליה כאומר הרי הוא קרבן נדבה. אצל בשבעה לא מחייב אפילו היה כבר מונח לפניו ואמר הימנו שלא אוכל

לפי שאין הכשרים נשבעין לעולם ואע"ג דלאמר' לעיל (דף ט. ד) לזרוזי נפשייהו נשבעים לדבר מזהו ההיא שבעה לא מקרי נדבה שהרי כבר הם מחוייבים לקיים את המזוה. ואיכא למידק הרי נדבה אינה אלא באומר הרי זו ונדר צהרי עלי וחילוק זה לימיה אלא בנדרים דקרבנות אצל בנזירות מאי נדר ומאי נדבה צייכי ביה הרי אינו אלא צענין אחד. נראה צעניי דנדר פירושו נדר שאינו צא לגמרי בנדבת הלך ונדבה פירושו מה שהאדם נודר יותר בנדבת נפשו ושמעשיו יותר ראוים ומש"ה אמרינן דנדר הוא הרי עלי לפי שאינו מתנדב לגמרי כיון שלא הפרישו עכשיו ונדבה הוא באומר הרי זו לפי שמתנדב נדרו יותר רזוי וכיון שזה הוא פירושם של נדר ונדבה אף בנזיר אע"פ שאין הגדר של מירות אלא צענין אחד מי שהכוונה שלו ראויה יותר קרוי מירותו נדבה ומי שאינה ראויה כל כך קרוי נדר והרשעים כשנודרים בנזיר אין כונתם ראויה לגמרי אצל הכשרים מתוך שכונתם שלמה ורואיה ואין בנזירותם שום דנוד עבירה קרוי מירותם נדבה והיינו דלמתינן בגמרא גבי נדבה בנזירות משכחת לה כשמעון הזדניק וכמו שנפרש צס"ד: **גמ' כשהיה נזיר עובר לפניו**. ואפילו הכי דוקא כי קאמר כנדרי רשעים הריני אצל כי אמר הריני לחודיה לא אמר כלום דלא דמי לאומר אהא דלמתינן צפ"ק דקידושין וזו: **דה"ל** נזיר כשנזיר עובר לפניו משום דאהא לישראל מעליא ומהני אצל הריני *אי לאו דלאמר כנדרי רשעים ב| עלי לא משמע דלאמר מידי כך פירשו רבותי. ואינו נראה צעניי דהריני לא גרע מהאיה אלא מתני' משום לפניו לא מהני נקט רישא כנדרי רשעים אצל אין ה"נ דכל שאמר הריני בלחוד והיה נזיר עובר לפניו הרי זה נזיר: **ודלמא הימנו דאכילנא קאמר**. כלומר וכיון דאיכא למימר דלמא דאכילנא קאמר הוו להו ידים שאין מוכיחות וסבירא ליה לשמואל דלא הויין ידים: **טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר**. מנודר ומשלם ומנוזר ואינו משלם דלעיל מהאי קרא כתיב את אשר תדור שלם וכתר הכי כתיב טוב אשר לא תדור כלומר שהוא יותר טוב מנודר ומשלם דכתיב לעיל מנייה וקא יהיב טעמא למילתיה משתדור ולא תשלם כלומר שמה תשכח ולא תשלם ולפיכך טוב אשר לא תדור כלל. משמע לן השתא דלא שני צין נדר לנדבה דאי לא לאשמעינן קרא דטוב מכולן [נודב] ומשלם: **ר' יהודה אומר טוב מזה ומזה נודר ומשלים**. ודריש להו לקראי הכי את אשר תדור שלם וזו היא מזה משובחת אצל טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם. ואי תימא פשיטא ה"ק לא תהא צבור שנשעת נדכן אתה מוסיף זכות ואח"כ אם שכחת או נאנסת לא הפסקת את שדך שאינו כן שאין השכר בשעת הגדר אלא בשעת התשלומים. כך נראית שיעור זאת בעיני:

אם הביא קרבן כל דהו לזכות והשתא תיחא דעלי גרידא לא מחייב להביא קרבן דהא דעלי יד לקרבן היינו דוקא לענין קוננות ונדבות תיחא דקאמרי הכא בסמוך ואי"ת דלמא על לנדקא לנדק ביות קאמר וי"ל דאי"כ היה לו לפרש בהדיא ועוד דקאמרי כנדרי רשעים מסתמא אנדרי הפסוק לרשע וחוטא קאי דכתיב אשר לא תדור וקרא בקרבנות ממש איירי בתוספתא: הימנו שבעה. הכא ודאי מיירי בכבר לפניו ואמר כנדרי רשעים הימנו נדבר בשבעה שלא יאכל הימנו: הריני בנזירות. כמו אמר מר ודלמא הריני בתענית קאמר ושפיר הוי כנדרי רשעים דכל היושב בתענית נקרא חוטא ומיזיה קשה דהא אפי"ה נקרא קדוש וי"ל דהכא לשמואל קאמינא ובפ"ק דתענית (דף יא. א) סבר שמואל כתיב נקרא חוטא ועוד תיזן הרי"ר אליעזר דאפי' תמאן דלאמר נקרא קדוש ה"מ כשקובע זמנו למפרש מחז"ו יוס אחר אצל כיון שאומר הריני בתענית ואינו מפרש אימת ואי"ת אינו מקבל תענית רק שיראה לקבוע יוס הוי כנדרי רשעים לכן נראה דשמי יאחר נדר יותר מלאי או שמה לא יעשנו כלל:

מ.

א א ב ג **א** מיי פרק א מהל' נדרים הל' [כה] כו [ופ"ד מהל' משה"ק הל' יא] סמג לאון סמג טוש"ע י"ד סי' רו סעי' ד ויטמן רלו עיף ט: **בא** ד טוש"ע י"ד סי' רג סעיף א וסעי' ד:



הגהות הב"ח

(א) הריני בנזירות דלמא: **(ב)** שם בנדרותם נדר בנזיר ובקרבן מאן תנא: **(ג)** רש"י ד"ה אמר שמואל באומר כנון:



הגהות מהר"ב רנשבורג

[א גמ' לא מפיך שבעה משומיה קמ"ל הדין. חזינת הדין נמחק: **[ב** בהר"ן ד"ה כשהיה וכו' אי לאו דלאמר כנדרי רשעים עלי לא משמע. נמחק חזינת עלי וינ"צ הריני:



תוספות

מתני' בנדרי רשעים. מפרש בגמ': כנדרי כשרים לא אמר כלום. פי ה"ר אליעזר שאפי' הויזר קוים בהדיא עס כנדרי כשרים אפי"ה לא אומר כלום כיון דכשרים לא נדרי וז"ל עיון: בנדרתם נדר בנזיר ובקרבן. דכשרים מתנדבים שפיר בנזיר ובקרבן כדלמתינן בגמ' אצל שבעה לא משמעני כשרים כלל משום מולא ש"ש לנבטל: בנדרי רשעים הריני עלי וחיבננ. אי' מלשונות הללו אם כנדרי רשעים עלי בקרבן דעלי שיק גבי קרבן כדלמתינן לעיל הרי הוא עלי אסור מפני שהוא יד לקרבן והלכן כי אמר כנדרי רשעים עלי נדר בקרבן ופירש הרי"ר אליעזר דאסר עליו בקוים וקשה דמי דעינן על גא לאסור עליו ויש לומר דמיייר שהיה כבר לפניו ואמר כנדרי רשעים עלי אי"כ אהאיה כבר שאלפיו קאמר אי נמי מיירי בתסרדין צו לאכול קדוש דמאי איירא משום כנדרי רשעים אפי' בעלי גרידא הוי יד לקרבן כדלמר לעיל וזי משום דלא פירש בככר וזי וכן לא פירש חזירו השתא נמי לא מפרש אלא אמרי' דכיון דכבר לפניו או מקרבין צו לאכול הוי יד כדמפרש והלכן בלא נדרי רשעים נמי וע"ק מאי קאמר כנדבתם נדר בקרבן כיון שלענין קוים קאמר וכי דרך כשרים לאסור עלום בנזותר להס לך נראה לרשנ"ס דנדר בקרבן דקאמר היינו בקרבן ממש

אם הביא קרבן כל דהו לזכות והשתא תיחא דעלי גרידא לא מחייב להביא קרבן דהא דעלי יד לקרבן היינו דוקא לענין קוננות ונדבות תיחא דקאמרי הכא בסמוך ואי"ת דלמא על לנדקא לנדק ביות קאמר וי"ל דאי"כ היה לו לפרש בהדיא ועוד דקאמרי כנדרי רשעים מסתמא אנדרי הפסוק לרשע וחוטא קאי דכתיב אשר לא תדור וקרא בקרבנות ממש איירי בתוספתא: הימנו שבעה. הכא ודאי מיירי בכבר לפניו ואמר כנדרי רשעים הימנו נדבר בשבעה שלא יאכל הימנו: הריני בנזירות. כמו אמר מר ודלמא הריני בתענית קאמר ושפיר הוי כנדרי רשעים דכל היושב בתענית נקרא חוטא ומיזיה קשה דהא אפי"ה נקרא קדוש וי"ל דהכא לשמואל קאמינא ובפ"ק דתענית (דף יא. א) סבר שמואל כתיב נקרא חוטא ועוד תיזן הרי"ר אליעזר דאפי' תמאן דלאמר נקרא קדוש ה"מ כשקובע זמנו למפרש מחז"ו יוס אחר אצל כיון שאומר הריני בתענית ואינו מפרש אימת ואי"ת אינו מקבל תענית רק שיראה לקבוע יוס הוי כנדרי רשעים לכן נראה דשמי יאחר נדר יותר מלאי או שמה לא יעשנו כלל: